

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3377/2537

นาง สวง อริยาเมธิ
นาง ฉอ้อน โพธิ์ศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845

หนังสือสัญญานายหน้ามีข้อความว่า "จึงมอบให้นายหน้าไปจัดการให้จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินให้เสร็จภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ " ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วสัญญานายหน้านี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลง" มีความหมายว่าเมื่อโจทก์ติดต่อหาผู้ซื้อได้แล้ว โจทก์ต้องจัดการให้มีการจดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวนับแต่วันทำสัญญาด้วย กำหนดเวลาดังกล่าวจึงเป็นข้อสาระสำคัญของสัญญานายหน้าไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ผ่อนเวลาออกไปอีกแต่อย่างใด เมื่อโจทก์ไม่สามารถจัดการให้มีการจดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันได้ภายในกำหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันทำสัญญา ถือว่าสัญญาสิ้นสุดไม่มีผลผูกพันคู่กรณี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินโดยจะให้ค่านายหน้าร้อยละ 5 ของราคาที่ขายได้ โจทก์ได้ทำหน้าที่นายหน้าติดต่อจนจำเลยสามารถขายที่ดินได้ในราคา 10,800,000 บาท แต่จำเลยไม่ชำระโจทก์ทวงถามจำเลยก็เพิกเฉย

ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 540,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญามีข้อกำหนดว่าโจทก์จะต้องจัดการโอนขายที่ดินให้ได้
ภายใน 7 วัน นับแต่วันทำสัญญา มิฉะนั้นสัญญานายหน้าเป็นอันระงับ ปรากฏว่า
โจทก์ไม่สามารถติดต่อจัดการจดทะเบียนโอนขายที่ดินได้ภายในกำหนดดังกล่าว
โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยชำระค่านายหน้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยจะต้อง
รับผิดชอบค่านายหน้าแก่โจทก์หรือไม่เห็นว่า หนังสือสัญญานายหน้ามี
ข้อความระบุว่า "จึงมอบให้นายหน้าไปจัดการให้จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินให้
เสร็จภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันทำสัญญานี้ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
สัญญานายหน้านี้อันระงับสิ้นสุดลง" มีความหมายว่า เมื่อโจทก์ติดต่อหาผู้ซื้อได้
แล้ว โจทก์ต้องจัดการให้มีการจดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันให้เสร็จสิ้นภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าวนับแต่วันทำสัญญาด้วย กำหนดเวลาดังกล่าวจึงเป็นข้อสาระ
สำคัญของสัญญานายหน้า ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ผ่อนเวลาออกไปอีกแต่อย่างใด
เมื่อโจทก์ไม่สามารถจัดการให้มีการจดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันได้ภายใน
กำหนดเวลา 7 วันนับแต่วันทำสัญญา ถือว่าสัญญาสิ้นสุดไม่มีผลผูกพันคู่กรณี

พิพาทภายใน

(ไฟโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วัชรดี-สมพงษ์ สนิธเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>